

통 보

1. 제 목 : △△△△△△△△ 건강체조 강사 운영에 관한 사항

2. 관계기관 : △ △ △ △ △ △ △ △

3. 내 용

가. 업무개요

△△△△△△△△는 ***년부터 기획재정부 국민참여예산을 지원받아 국가유공자와 보훈가족을 대상으로 일상재활체육 프로그램을 운영하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「회의참석 수당 및 강의료 지급지침」 제3조(지급대상)제1항 및 제4조(지급 기준)에 따르면 공단은 공단에서 주관하는 회의나 강의에 참석한 외부위원, 심사위원 및 면접위원, 외부강사 등에게 지침에서 정한 범위 내에서 수당을 지급할 수 있다고 정하고 있습니다.

△△△△△△△△는 연간 일상재활체육 운영계획에 따라 건강증진 프로그램을 운영하고 있으며, 이 중 건강체조는 전문 강사가 비대면 플랫폼을 통해 온라인으로 강습하는 ① 실시간 건강체조와 ② 찾아가는 건강체조를 운영하고, 강사의 강의료는 연간 일상재활체육 운영계획 및 공단 「회의참석 수당 및 강의료 지급지침」에 따라 지급하고 있습니다.

한편, 「저작권법」 제100조(영상저작물에 대한 권리)에 따르면 영상제작자와 영상저작물의 제작을 협력할 것을 약정한 자가 그 영상저작물에 대하여 저작권을 취득한 경우, 특약이 없으면 그 영상저작물의 이용을 위하여 필요한 권리는 영상제작자가 이를 양도받은 것으로 추정한다고 정하고 있습니다.

따라서 △△△△△△△△는 매주 #회 유튜브 생방송 또는 녹화방송으로 제공되는 실시간 건강체조를 운영하는 데 있어, 외부 강사가 생방송 등 일정에 따라 차질 없이 프로그램을 이행하고, 국가유공자 및 보훈가족에게 양질의 강좌를 제공할 수 있도록 관리를 철저히 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2024년 복지사업부서 종합감사 시 온라인 실시간 건강체조 강사 운영 현황을 점검한 결과, 강사료는 별도의 계약서 또는 약정서 없이 공단 지침에 따라 지급되고 있는 것으로 확인되며,

또한, 건강체조는 일회성이 아닌, 연간 ##회(주 #회) 방송 계획에 따라 생방송 등으로 진행되는 프로그램이므로 방송 특성상 진행자 스케줄에 차질 생길 경우, 국민 신뢰도 하락, 방송의 질 저하 등 리스크가 예상됨에도 외부강사와의 계약(약정) 없이 운영되고 있는 것으로 확인됩니다.

또한, 최근 사회적으로 유튜브, 인스타그램, 페이스북 등 온라인 플랫폼이 대중화됨에 따라 복제권, 전송권, 2차적 저작물 작성권 등 영상 저작권을 침해하는 문제가 대두되고 있는 실정을 고려할 때, 이에 대한 법적 분쟁의 소지도 있어 계약서(특약) 또는 약정서 등으로 책임소재를 명확히 할 필요가 있습니다.

아울러 건강체조 외부강사의 강의 품질 및 공정한 강사 선정을 위해서는 ‘건강체조 외부강사 운영 기준’ 및 재계약 관련, ‘건강체조 강의 평가’ 도입 등 타기관 사례 등을 준용하여 적정 기준이 마련되어야 할 것으로 보입니다.

4. 관계기관 의견

- △△△△△△△△에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△△△△△△△△△은

- 건강체조 강의 품질 및 공정한 강사 선정을 위하여 ‘건강체조 외부강사 운영 기준’을 마련하시고 안정적인 운영을 위하여 강사 계약 체결 및 강사 관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)